МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 01 дугаар сарын 14 № 04/01 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН БОЛОВСРОЛЫН САЙД
П.НАРАНБАЯР ТАНАА

Баян-Өлгий аймгийн "Монгол Казахуудын хэл соёлыг дэмжих холбоо" ТББ-аас Комисст хандаж "... хос хэлний хөтөлбөрийн агуулгыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталж хэрэгжүүлээгүйн улмаас хос хэлээр сургалт явуулдаг Баян-Өлгий аймаг дахь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, багш нарын эрх ноцтой зөрчигдөж байна. Дээрх асуудлаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд болон эрх бүхий байгууллагуудад удаа дараа хандсан боловч тодорхой үр дүн гараагүй, 2024-2025 оны хичээлийн жилд ч энэ нөхцөл байдал хэвээрээ үргэлжилж байна..." гэх гомдол ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас тайлбар, мэдээлэл авч, хууль тогтоомж, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Монгол хэлний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалтад "суралцагчдын дийлэнх олонх хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнх байвал сургалтыг хос хэлний хөтөлбөрөөр явуулах бөгөөд хос хэлний хөтөлбөрийн агуулгыг батлах", мөн зүйлийн 13.1.5 дахь заалтад "үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэл дээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх, шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах" гэж боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүргийг заасан байна. Энэ чиг үүргийг мөн Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн 7.3 дахь хэсэгт хуульчилсан. Хос хэлний хөтөлбөрийг боловсруулах зорилгоор Боловсролын хүрээлэнд үндэсний цөөнх хүүхдийн хос хэлний боловсролын арга зүйг боловсруулах чиг үүрэгтэй судалгааны сектор байгуулах, Баян-Өлгий аймгийн зарим сургуульд туршилт явуулах зэрэг арга хэмжээ авч байгаа боловч хөтөлбөр батлагдаагүй байна.

Боловсролын сайдын 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ын өдрийн А/06 тушаалаар хос хэлний сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, сурах бичгийн эх зохиох, хянах багийн бүрэлдэхүүнийг баталсан боловч ажил удаашралтай байна.

2. Хос хэлний боловсролын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдаагүй, сургалт явуулах орчин бүрдээгүй нь Баян-Өлгий аймгийн казах, тува сурагчдын сурч боловсрох, хөгжих, үндэсний цөөнхийн хүүхдийн эх хэлээ өвлөх, хадгалах, хөгжүүлэх эрх зөрчигдөхөд хүргэж байна. 2024-2025 оны хичээлийн жилд Баян-Өлгий аймагт төрийн өмчийн 40, хувийн өмчийн 5, нийт 45 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж, 36485 хүүхэд суралцаж байна. Казах хүүхдүүд сургуулийн өмнөх

боловсролоос бага анги дүүргэх хүртэл эх хэл дээрээ боловсрол эзэмшиж байна. Харин дунд ангиас Монгол, Казах хэл дээр суралцах ёстой боловч хос хэлний хөтөлбөрийг батлаагүйн улмаас цагийн ачаалал 7,7 цаг болж, сурагчдын ачаалал нэмэгдэж Казах хэл, уран зохиолын хичээлийг хассан байна.

Тува хүүхдүүдийн тухайд эх хэл дээрээ боловсрол эзэмшиж чадахгүй байна. Тухайлбал, Өлгий суманд сургуулийн өмнөх боловсролд Тува анги байхгүй, нийт иргэдийн 0.2 хувийг Тува иргэд бүрдүүлдэг Цэнгэл суманд Тува хэлээр хичээл заах боломжтой 2 багш байна.

Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын сургалтын чанар, хүртээмж муу байгааг элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ)-ын оролцоо, дүн илтгэж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд тус аймагт 1620 хүүхэд 12 дугаар анги төгссөн, өмнөх оны төгсөгчидтэй нийлээд 914 хүүхэд 2024 онд элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр тус аймаг сүүлийн 3 жилийн байдлаар улсын дунджаас хамгийн бага сурлагын үзүүлэлттэй байна. 2022 онд улсын дундаж оноо 528.7 байсан бол Баян-Өлгий аймаг 489.7, 2023 онд улсын дундаж оноо 517.0 байсан бол Баян-Өлгий аймаг 487.0, 2024 онд улсын дундаж оноо 518.0 байсан бол Баян-Өлгий аймаг 485.0 онооны үзүүлэлттэй байна.

3. Хос хэлний хөтөлбөр батлагдаагүй, төрийн захиргааны төв байгууллагын бодлогын чиглэл тодорхой бус тул Баян-Өлгий аймгийн сургууль бүрт Казах, Тува хэлийг харилцан адилгүй зааж, санхүүжилт, зохион байгуулалтын ойлгомжгүй байдалд хүрч байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/491 дугаар тушаал, Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 151 дугаар албан бичгийн дагуу хос хэлээр сургалт явуулдаг сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөнд дунд ангийн Казах хэл, Казах уран зохиолын хичээлийн цаг 1 цагаар хорогдсон байна. Иймд Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/20 дугаар тушаал гаргаж, дунд ангийн Тува хэл, Казах хэл, уран зохиолын хичээлийн хорогдсон 1 цагийг “Багш зохицуулах цаг”-т багтаан судлуулах зохицуулалт хийсэн байна. Гэтэл Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/398 дугаар тушаалаар “дунд ангийн сургалтын төлөвлөгөө”-ний “Багш зохицуулах цаг”-ийг хассан тул Казах, Тува хэл, уран зохиолын хичээлийг дээрх байдлаар зохицуулан сургах боломжгүй болжээ.

Одоогийн байдлаар Баян-Өлгий аймгийн сургууль тус бүр Казах, Тува хэл, уран зохиолын хичээлийг заах цагийг ялгаатай зохицуулж байна. Тухайлбал, Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн захирал Х.Берикбол, сургалтын менежер С.Күлзира нар “...бага анги казах хэл дээр хичээл явагдаж байгаа, дунд ангид бид өөрсдөө зохион байгуулалт хийж, Монгол хэлний хичээлээс 1 цаг, Иргэний боловсрол хичээлээс 1 цаг авч оруулж байна”, Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн захирал Б.Аяужан “...үдээс хойш сонгон суралцах цаг гэж дахин 2 цаг нэмж хичээллэж байна”, Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал С.Арманбек “...уран зохиолын хичээлээс 1 цаг авч зохион байгуулалт хийж байна”, Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирал Г.Амантай “...Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/20 тоот тушаалаар баталж өгсөн хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа, энэ нь хууль зөрчиж байгаа хэдий ч бид ингэж өөрсдөө зохион байгуулалт хийхээс өөр аргагүй байдалд орж байна” гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Хос хэлний боловсролын хөтөлбөр нь үндэсний цөөнхөд чиглэсэн зорилгот хөтөлбөр бус бүх нийтийн боловсролын бүрэлдэхүүн юм. Гэвч энэ асуудлыг Баян-Өлгий аймгийн асуудал гэж харах, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бодит байдалд Баян-Өлгий аймгийн засаг даргад шилжүүлсэн нь бодлогын хэрэгжилт муу байхад хүргэж байгааг 2017 онд Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлд тус Комисс дүгнэсэн билээ.

4. Казах, Тува хэл, уран зохиолын хичээлийг явуулах сурах бичиг байхгүй байна. Бага боловсролыг эх хэлээрээ эзэмшиж байгаа 2-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан "Монгол хэлний хичээлийн жишиг хөтөлбөр"-ийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/338 тушаалаар батлсны дагуу гарын авлага, дасгал ажлын дэвтрийг гаргажээ. Тус дэвтрийг 2023-2024 оны хичээлийн жилд "Дэлхийн банк"-ны санхүүжилтээр эхний ээлжид хэвлэсэн байна.

Харин 2024-2025 оны хичээлийн жилд дасгал ажлын дэвтрийг Боловсролын ерөнхий газраас хэвлүүлсэн бол 2025-2026 оны хичээлийн жилээс орон нутгаас зохицуулалт хийж хэвлүүлэх тухай саналыг Боловсролын ерөнхий газраас Баян-Өлгийн аймгийн Засаг даргад хүргүүлжээ.

6-9 дүгээр ангид зориулалтын сурах бичиг ашиглаж байгаа хэдий ч хүрэлцээгүй, 2021 онд нөхөн хангалт хийснээс хойш дахин нөхөн хангалт хийгдээгүй байна. 11-12 дугаар анги Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын сурах бичгийг ашиглан хичээллэж байсан бол 2019 оноос Бүгд Найрамдах Казахстан Улсаас сурах бичиг худалдахаа зогсоосноос үүдэн сурах бичиггүй болсон байна. Цэнгэл сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль нь 1980-аад онд Оросын Холбооны Улсын Тувагийн Бүгд Найрамдах улсаас цөөн тооны сурах бичгүүдийг авч ашиглаж байгаад, 2010 аад онд НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд 5 төрлийн сургалтын гарын авлага боловсруулсныг ашиглаж байна. Эдгээр сурах бичгүүд нь хос хэлний хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан албан ёсны сурах бичиг биш бөгөөд 2013 онд хэвлэгдсэнээс хойш шинэчлэгдээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Наймдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "... хүн амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнх эх хэлээрээ суралцах, харилцах, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа явуулах эрхийг үл хөндөнө", Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "...Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж заасан. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 30 дугаар зүйлд "Угсаатан, шашин буюу хэлний цөөнх, нутгийн уугуул иргэд бүхий улсад ийм цөөнхөд харьяалагдах хүүхэд өөрийн бүлгийн бусад гишүүний хамт соёлоо дагах, шашнаа шүтэх, зан үйлээ үйлдэх, түүнчлэн төрөлх хэлээрээ ярихад саад тавьж болохгүй", Боловсрол дахь ялгаварлалын эсрэг конвенцын 15 дугаар зүйлийн с-д "үндэсний цөөнх болох хүмүүс...боловсролын талаар улс бүрийн явуулж байгаа бодлогод зохицуулан өөрийн хэлээр сургалт буюу бусдад заах эрхийг олгож болох..." оролцогч улсын үүргийг заажээ. Үндэсний цөөнхийн хэл, соёлын ялгааг хүндэтгэх, үндэс, угсаа, эх хэлний үндсэн дээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан зарчим юм.

Хос хэлний хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын дэд бүтцийг бүрдүүлэх нь Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн олон улсын пактад хамаарах үүрэг бөгөөд Пактын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад "...оролцогч улс бүр дангаараа болон

олон улсын тусламж, хамтын ажиллагаагаар ... Пактаар хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд ахиц гаргах ... зохистой арга хэмжээг байгаа бүх боломжийнхоо хэрээр авах үүрэгтэй" гэж заасан. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хүрээнд хүлээсэн үүргийг оролцогч улс боломжит нөөцийн хэмжээнд ахиц гаргах замаар хэрэгжүүлэх шинжтэй. Гэвч хос хэлний боловсролын хөтөлбөр боловсруулах үүргийг хуульчилсан Монгол хэлний тухай хууль батлагдсанаас хойш 10 жил өнгөрсөн байх тул Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, хүний эрхийг зөрчсөн гэж дүгнэх үндэслэлтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Боловсролын сайдын 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ын өдрийн А/06 тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хос хэлний хөтөлбөрийг даруй батлах;

2. Сурах бичиг боловсруулах, багш бэлтгэх, санхүүжилтийн шийдвэрлэх зэрэг сургалтын дэд бүтэц бүрдүүлэх цогц арга хэмжээний дунд хугацааны төлөвлөгөөг холбогдох байгууллага, шинжээчдийг оролцуулан, бодитой төлөвлөж, олон нийтэд танилцуулах.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА